ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20 · ØKT 1 AV 2

Noen viktige lover: arbeidsmiljøloven

Loven er et minstekrav. Avtalen kan gi mer, aldri mindre.

Økt 1: Arbeidsmiljøet, arbeidsavtalen, arbeidstiden og oppsigelsen.

Økt 2: Avtaler, kjøp og markedsføring.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



REPETISJON

Husker dere kapittel 19? Kulturen, og hva den har med loven å gjøre

Kultur er verdier, normer og virkelighetsoppfatninger

Det som preger bedriften: det folk tror på, det de gjør uten å bli bedt om det, og det de tar for gitt. Kultur og struktur henger sammen.

En sterk kultur styrer, på godt og vondt

Jo tydeligere kulturen er, jo mindre kontroll trengs. Men sterke kulturer kan gjøre at kritiske røster ikke blir hørt, og gi gruppetenkning.

Lederen former kulturen

Gjennom det hun belønner, det hun lar passere og det hun selv gjør. I dag: loven setter gulvet. Kulturen bestemmer hvor høyt over gulvet dere ligger.

Hva husker dere? Og: kan en lov gjøre en byggeplass til et godt sted å jobbe?

Åpen samtale. Ingen fasit; lysbildet er sjekklista.

VISSTE DU AT

Visste du at lærlingene var 41 % av de skadde elektrofagfolkene i 2023?

Elulykker meldt til DSB i 2023

728

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det høyeste tallet siden registreringen startet. 203 ga personskade.

Skadde elektrofagfolk

150

80 montører, 61 lærlinger, 7 instruerte, 1 driftsleder og 1 installatør.

Lærlingenes andel av de skadde fagfolkene

41 %

Mot 25–30 % tidligere år. DSB kaller det for høyt.

Arbeidsmiljøloven § 4-1: arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, og arbeidet skal planlegges slik at skader og sykdommer forebygges. Fra 1. juli 2026: risikoen ved alenearbeid skal vurderes.

Nordlys har to lærlinger og tolv montører som ofte jobber alene i et skap. Paragrafen gjør det til formannens og daglig leders ansvar, ikke lærlingens.

SITUASJONEN

Tre saker på Karis pult mandag morgen. Hvilken tar hun først?

Lærlingen uten avtale

19 dager

Den nye lærlingen har jobbet i 19 dager. Ingen har gitt ham en arbeidsavtale å signere.

Montøren i Ronnys lag

212 timer

Overtid de siste 52 ukene. Han vil gjerne jobbe mer, og laget trenger ham.

Ronny i bilen

«Du er ferdig»

Sagt muntlig til en montør etter en krangel på fredag. Ingenting skrevet.

Hvilken sak tar Kari først? Og hvilken kan koste Nordlys mest?

Snakk med sidemannen. Alle tre har en paragraf; vi finner dem i løpet av økta.

MÅL FOR ØKTA

Dette skal du kunne som formann eller daglig leder etter i dag

1 Arbeidsavtalen

Skriftlig senest sju dager etter oppstart, med innholdet loven krever. Endringer inn samme dag. Avsnitt 20.3.4–20.3.7.

2 Arbeidstid og overtid

Høyst 9 timer i døgnet og 40 i uka. Overtid bare ved særlig og tidsavgrenset behov, med grenser og tillegg. Fra loven, ikke boka.

3 Oppsigelsen

Drøft først, skriv det ned, ha saklig grunn, og regn fristen riktig. Avsnitt 20.3.10–20.3.19.

Du trenger ikke

å kunne hele loven, eller føre en sak i retten. Da ringer du advokat eller bransjeforeningen. Du skal vite hvilken paragraf som gjelder, og når du må spørre.

Hvorfor det haster

I Etablering av El-bedrift skal dere rekruttere. Den første arbeidsavtalen dere skriver, blir lest den dagen det blir konflikt.

Slik går økta, i rekkefølge

1. Repetisjon og situasjonen	2. Teori 1: minstekrav og arbeidsmiljø	3. Teori 2: arbeidsavtalen	4. Excel 1A	5. Teori 3: arbeidstid og overtid	6. Excel 1B	7. Bransjen	8. Teori 4: oppsigelsen	9. Excel 1C	10. Oppsummering

Grønt er arbeid i Excel. Mørkeblått er teori og oppsummering. Gult er samtale og bransjen.

TEORI

Loven er et minstekrav. Og arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig

§ 4-1 Fullt forsvarlig

Enkeltvis og samlet, for fysisk og psykisk helse. Standarden skal utvikles i takt med samfunnet. Arbeidet skal planlegges slik at skader forebygges. Risikoen ved alenearbeid skal vurderes (fra 1. juli 2026).

§ 4-2 Medvirkning og utvikling

De ansatte og tillitsvalgte skal informeres om systemene i arbeidet, få opplæring og medvirke når de utformes. Faglig og personlig utvikling, variert arbeid, selvbestemmelse.

§ 4-3 Det psykososiale

Integritet og verdighet. Kontakt med andre. Ingen trakassering. Vern mot vold og trusler. Fra 1. januar 2026 nevnes arbeidsmengde og tidspress uttrykkelig: ubalanse mellom arbeid og tid.

Loven gjelder arbeidsforholdet. En tariffavtale gjelder i tillegg. Men ingen kan avtale vilkår som er svakere enn loven: loven er et minstekrav (avsnitt 20.3).

Hos Nordlys: 18 ansatte. Alle virksomheter skal velge verneombud; bare med færre enn fem ansatte kan partene avtale noe annet (§ 6-1, ikke omtalt i boka). Tonen på byggeplassen er arbeidsgiverens ansvar etter § 4-3.

FIGUR

Arbeidsavtalen: skriftlig innen sju dager, endringer inn samme dag



§ 14-5 Skriftlig

Mer enn én måned: senest sju dager etter start. Kortere, eller utleie: umiddelbart. Arbeidstakeren kan ta med en tillitsvalgt.

§ 14-6 Innholdet

Partene, arbeidsplassen, arbeidet, start, varighet, prøvetid, ferie, oppsigelsesfrister, lønn og tillegg, arbeidstid, overtidsbetaling, tariffavtale, pensjon.

§ 14-8 Endringer

Tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft. Boka: innen én måned (opphevet 1. juli 2024).

§ 14-9 Fast er hovedregelen

Midlertidig bare når arbeidet er av midlertidig karakter, ved vikariat, praksisarbeid og noen få andre tilfeller. Boka har en eldre ordlyd.

Sju dager når avtalen opprettes. Samme dag når den endres. Der avtalen tier, er det arbeidsgiveren som står svakt: er stillingsomfanget ikke oppgitt, legges arbeidstakerens påstand til grunn (§ 14-6 fjerde ledd).

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1A: Fjell Elektro. Holder Monas første arbeidsavtale?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A

Dette gjør du

Montøren begynte 1. august, avtalen ble signert 20. august. Regn dagene for sent (a), timelønna (b) og det en overtidstime minst skal koste med 40 % tillegg (c). Gå gjennom seks punkter i Monas utkast og velg Lovlig eller Ikke lovlig; sjekken forklarer med paragraf (d). Til slutt: Mona vil heller la to montører ta 300 overtidstimer hver enn å ansette. Hva sier du (e)?

Slik vet du at du er i mål

Tre grønne sjekker på a til c, seks i d, og et svar i e som bruker grensen på 200 timer og vilkåret for overtid. Vi tar e i plenum.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer svaret med ord. Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1A: 12 dager for sent, 311 kr i timen, minst 436 kr for en overtidstime

a · Dager for sent

12 dager

Frist 1. august + 7 = 8. august. Signert 20. august: 20 – 8

b · Timelønn

311 kr

560 000 / 1 800 betalte timer

c · Overtidstime, minst

436 kr

311,11 × 1,40 = 435,56 (§ 10-6: tillegg minst 40 %)

d · Ikke lovlig

42 timer i uka (§ 10-4). Overtid uten tillegg (§ 10-6). Endringer «innen én måned» (§ 14-8, endret 2024). Lønn «etter avtale» uten beløp (§ 14-6).

d · Lovlig

Prøvetid seks måneder (§ 15-6 tredje ledd). Gjensidig oppsigelsesfrist én måned (§ 15-3 første ledd). Etter fem år blir fristen lengre etter loven uansett.

e · 300 overtidstimer hver: ikke lovlig. Uten avtale med tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet er grensen 200 timer i 52 uker, og overtid krever et særlig og tidsavgrenset behov (§ 10-6). Et helt år er ikke tidsavgrenset.

TEORI

Arbeidstid og overtid: grensene står ikke i boka, men i loven

Ett døgn, 24 timer

9 timer alminnelig arbeidstid (§ 10-4)	+ 4 overtid	11 timer igjen til hvile

samlet høyst 13 timer i døgnet og 48 i uka (§ 10-6 åttende ledd)

§ 10-6 Overtid: bare ved et særlig og tidsavgrenset behov	per 7 dager	per 4 uker	per 52 uker
Uten avtale (fjerde ledd)	10	25	**200**
Skriftlig avtale med tillitsvalgte, tariffbundet (femte ledd)	20	50	300
Tillegg minst 40 % (ellevte ledd). Drøft behovet med tillitsvalgte før overtiden settes i gang (tredje ledd).			

Hva er overtid?

Alt arbeid utover lovens grense for alminnelig arbeidstid (§ 10-6 andre ledd). Timene mellom avtalt tid (37,5) og lovens 40 er arbeid utover avtalt tid, ikke overtid etter loven.

Hos Nordlys: avtalt 37,5 timer i uka. Bedre enn loven, og det er lov. Montøren med 212 overtidstimer siste 52 uker er 212 − 200 = 12 timer over grensen uten avtale, og Nordlys har ingen avtale med tillitsvalgte om utvidet overtid. Fast overtid hver uke er ikke et «særlig og tidsavgrenset behov». Det er underbemanning, og fra 2026 nevner § 4-3 arbeidsmengde og tidspress uttrykkelig.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1B: uka til Ronnys lag, og montøren med 212 timer

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

Dette gjør du

Timene per dag står i tabellen, og arket summerer dem til 52. Regn timene over 9 i ett døgn (a), overtiden for uka etter loven (b), hvor mye som ligger over grensen på 10 per sju dager (c) og hvor mye montøren med 212 timer ligger over årsgrensen (d). Velg hva Ronny skal gjøre før neste travle uke (e), og forklar Kari hvorfor «de får jo betalt» ikke holder (f).

Slik vet du at du er i mål

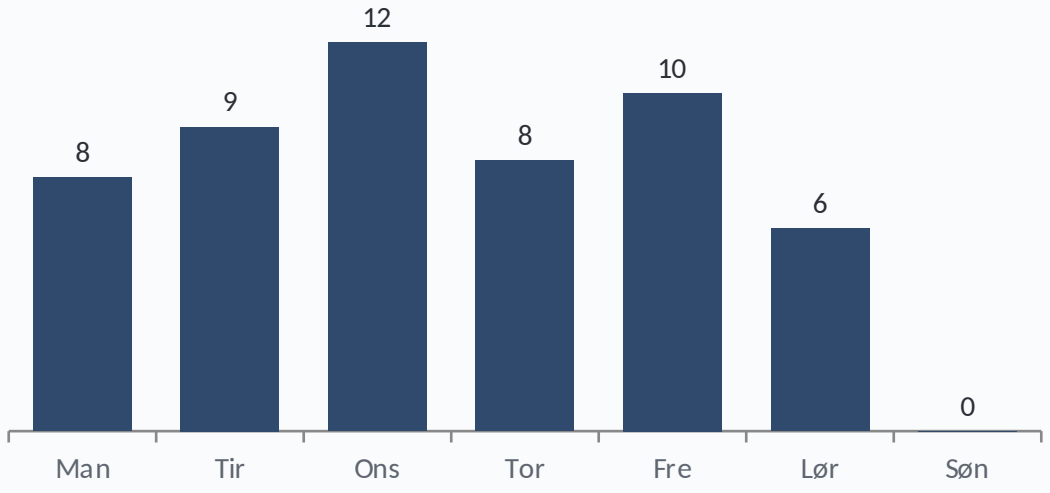
Fire grønne sjekker på a til d, riktig valg i e, og et svar i f som bruker vilkåret for overtid og grensen på 200 timer.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer svaret med ord. Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1B: 12 timer overtid, ikke 15,5. Og 2 timer over ukegrensen

Ronnys lag: 52 timer på én uke. Over 9 timer: onsdag og fredag



a · Over 9 timer i døgnet

3,5 timer

Onsdag 11,5 − 9 = 2,5. Fredag 10 − 9 = 1

b · Overtid i uka

12 timer

52 − 40 = 12. Ikke 12 + 3,5 = 15,5: de 3,5 ligger inni de 52

c · Over grensen på 10 per sju dager

2 timer

12 − 10 = 2 (§ 10-6 fjerde ledd)

d · Over årsgrensen på 200

12 timer

212 − 200 = 12. Nordlys har ingen avtale om 300

e · Ronny drøfter behovet med de tillitsvalgte før overtiden settes i gang (§ 10-6 tredje ledd).
f · «De får jo betalt» holder ikke: overtid krever et særlig og tidsavgrenset behov, og grensene 10 per uke og 200 per år gjelder uansett lønn (§ 10-6 første og fjerde ledd).

BRANSJEN

Bransjen: et marked som falt 70 %, og 77 % av bedriftene som mangler fagfolk

Solkraft på tak, fall i markedet hittil i 2026

70 %

Etter 47 % i 2024 og 24 % i 2025. NHO Elektro til Stortinget, april 2026. Permitteringer og konkurser.

Elektrobedrifter som gikk konkurs i 2025

35

15 av dem medlemmer i NHO Elektro, bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Elektrobedrifter som mangler fagarbeidere

77 %

Ni av ti er lærebedrift. 3 877 nye lærekontrakter i elektrofagene på ett år.

Når markedet forsvinner: kapittel 15

Nordlys satser på solceller og ladepunkter. Faller det markedet, må Kari nedbemanne på grunn av virksomhetens forhold. Da krever loven bedriftsøkonomisk begrunnelse, saklig utvelgelse, annet passende arbeid vurdert (§ 15-7), drøfting først (§ 15-1) og skriftlig oppsigelse (§ 15-4).

Når fagfolkene mangler: kapittel 14 og 4

I Etablering av El-bedrift skal dere rekruttere i et marked der 77 % mangler folk. Dere konkurrerer med arbeidsavtalen, fast ansettelse (§ 14-9) og et fullt forsvarlig arbeidsmiljø (§ 4-1). Lærlingansvaret er et lederansvar: 41 % av de skadde fagfolkene var lærlinger.

TEORI

Oppsigelse: rekkefølgen er like viktig som grunnen

1 Drøft først

§ 15-1

Med arbeidstakeren og den tillitsvalgte, før beslutningen. Både grunnlaget og utvelgelsen.

2 Skriftlig

§§ 15-4 og 15-5

Personlig eller rekommandert. Rett til forhandling, søksmål og å stå i stillingen, med frister. Formfeil kan gi ugyldighet.

3 Saklig grunn

§ 15-7

Virksomheten: økonomisk begrunnelse, annet passende arbeid, avveining. Atferd: advarsel.

4 Stå i stillingen

§ 15-11

Mens forhandlinger og sak pågår. Arbeidsgiver må kreve fratreden for retten.

5 Usaklig?

§ 15-12

Ugyldig etter påstand, og erstatning for tap, forhold og omstendigheter.

§ 15-14 Avskjed

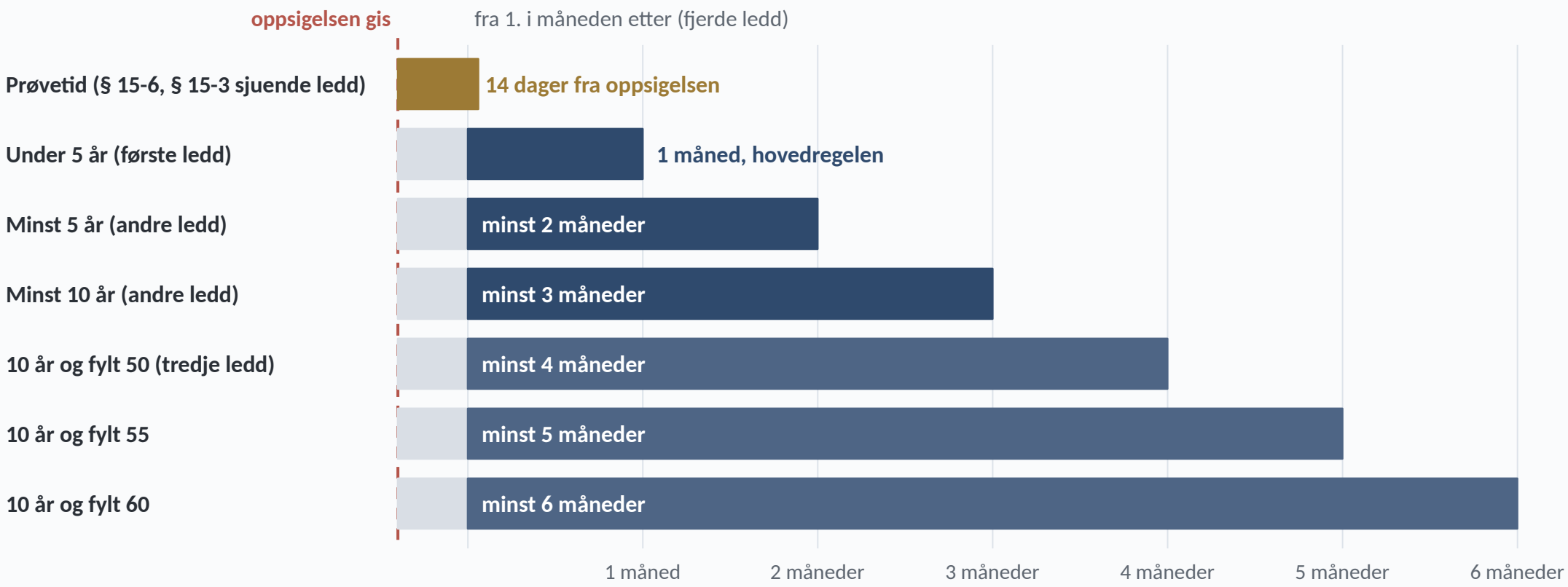
Grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold: påbud om øyeblikkelig fratreden. Krever mer enn oppsigelse. Bokas eksempler: tyveri på arbeidsplassen, vold mot arbeidsgiver. Drøfting og skriftlighet gjelder også her.

§ 15-15 Attest

Navn, fødselsdato, hva arbeidet besto i og hvor lenge. Ved avskjed kan det stå at arbeidstakeren er avskjediget, uten grunn. Hos Nordlys: Ronny i bilen var verken drøftet eller skriftlig; oppsigelsen kan kjennes ugyldig (§ 15-5).

FIGUR

Oppsigelsesfristene: én til seks måneder, og de løper fra den første i måneden etter



4–6 måneder gjelder når arbeidsgiver sier opp; sier arbeidstakeren opp selv, er fristen hans minst 3 måneder. Hos Nordlys (startet 2019) har ingen ti år ennå: lengste frist i dag er to måneder. Jonas: sagt opp 20. mars, fristen løper fra 1. april, siste dag 31. mai.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1C: en entreprenørkunde er konkurs. Kari må si opp Jonas

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Jonas har vært montør siden august 2020, og oppsigelsen gis 20. mars 2027. Regn hele år ansatt (a) og fristen i måneder (b), og velg siste dag (c). Gå gjennom seks påstander om hva en gyldig oppsigelse krever: Ja eller Nei med paragraf (d). Ta stilling til om han må slutte 31. mai når han går til sak (e), og skriv rekkefølgen Kari skal følge (f).

Slik vet du at du er i mål

To grønne sjekker på a og b, riktig dag i c, seks i d, riktig valg i e, og en rekkefølge i f som sjekken sier «Bra» til. Vi tar f i plenum.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer svaret med ord. Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1C: 6 år, 2 måneder, siste dag 31. mai. Og han kan bli stående

a · Hele år ansatt

6 år

August 2020 til mars 2027: 6 år og 7 måneder

b · Oppsigelsesfrist

2 måneder

Minst fem år, under ti (§ 15-3 andre ledd)

c · Siste dag

31. mai

Fra 1. april (fjerde ledd): april og mai. Ikke 20. mai

d · Ja

Drøftingsmøte før beslutningen (§ 15-1). Skriftlig med rettigheter og frister (§ 15-4). Annet passende arbeid vurdert, og bedriftsøkonomisk begrunnelse med avveining (§ 15-7).

d · Nei

Muntlig i bilen: formfeil, kan kjennes ugyldig (§§ 15-4 og 15-5). Advarsel først: hører til arbeidstakerens forhold, ikke virksomhetens.

e · Går Jonas til sak i tide, kan han fortsette i stillingen til saken er avgjort (§ 15-11).
f · Rekkefølgen: saklighet og omplassering (§ 15-7), drøftingsmøte (§ 15-1), skriftlig oppsigelse (§ 15-4), attest (§ 15-15). Samtale: hva skrev dere?

OPPSUMMERING

Det viktigste fra økt 1, i sammenheng

Arbeidsavtalen

Skriftlig senest sju dager etter oppstart (§ 14-5), med innholdet i § 14-6. Endringer inn senest den dagen de gjelder (§ 14-8). Fast er hovedregelen (§ 14-9).

Arbeidstid og overtid

9 timer i døgnet, 40 i uka (§ 10-4). Overtid bare ved særlig og tidsavgrenset behov, høyst 200 timer i 52 uker uten avtale, minst 40 % tillegg (§ 10-6).

Oppsigelsen

Drøft først (§ 15-1), skriftlig (§ 15-4), saklig grunn (§ 15-7), fristen fra den første i måneden etter (§ 15-3). Han kan stå i stillingen (§ 15-11).

Samtale: Hvordan har du forstått dette? Hvor i din jobb møter du det? Hva er det første du sjekker i din egen bedrift etter i dag?

Vil du øve videre eller gå dypere? LØM-appen, Organisasjon og ledelse kapittel 20: Les, Øv og Prøv. Sammendraget tar også arbeidsreglement, ferie og etikken.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen), kapittel 20, avsnitt 20.3–20.3.19	Arbeidsmiljøloven slik boka framstiller den, med merknader om endringene
Arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62), gjeldende tekst gjengitt av Arbeidstilsynet, arbeidstilsynet.no/regelverk/lover (hentet 14.10.2026); Lovdata avviste maskinell henting. Paragrafer: 4-1, 4-2, 4-3, 6-1, 10-4, 10-6, 14-5, 14-6, 14-8, 14-9, 15-1, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6, 15-7, 15-11, 15-12, 15-14, 15-15	Gjeldende lovtekst, frister og grenser
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): statistikk over elulykker og uhell i Norge, 2023 (gjengitt i Elsikkerhet nr. 96, hentet 14.10.2026)	Visste du at: 728 elulykker, 203 personskader, 41 % lærlinger
NHO Elektro: høringsinnspill til Stortinget, april 2026 (solkraft på tak: −47 % i 2024, −24 % i 2025, om lag −70 % i 2026). NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (medlemsrapport, 809 bedrifter, regnskapsåret 2025): 35 konkurser, 15 medlemmer	Bransjen
NHOs kompetansebarometer, gjengitt i Norsk Byggebransje 19.02.2024; Sinus Magasinet 08.08.2025 (hentet 10.09.2026): 77 % mangler fagarbeidere, ni av ti lærebedrifter, 3 877 lærekontrakter	Bransjen
Nordlys Elektro AS, faktaark 2026: 18 ansatte, 12 montører, 2 lærlinger, startet 2019. Fjell Elektro AS, faktaark: 560 000 kr i lønn, 1 800 betalte timer, ikke tariffbundet. Nye forutsetninger (lærlingen, 212 timer, Ronnys uke, Jonas, Monas avtale) er konstruert for dette kapitlet	Situasjonen og oppgavene
Prosjektoppgaven Etablering av El-bedrift (1ET), Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft	Koblingen til rekrutteringen
Arbeidsboka OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Organisasjon og ledelse kapittel 20, Filer. Fanene 1A, 1B, 1C og Fasit	Oppgavene i økta

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og lovteksten i Lovdata.

ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20 · ØKT 2 AV 2

Avtaler, kjøp og markedsføring

Hva kan du love kunden, og hva kan du kreve?

Håndverkertjenesteloven, markedsføringsloven, og etikken der loven slutter.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



REPETISJON

Husker dere økt 1? Sju dager, 200 timer, og drøft før du skriver

Arbeidsavtalen

Skriftlig senest sju dager etter oppstart (§ 14-5); boka sier én måned, det var før 2024. Endringer inn samme dag (§ 14-8). Loven er et minstekrav.

Overtid

Bare ved særlig og tidsavgrenset behov. Høyst 10 timer per uke og 200 per år uten avtale, minst 40 % tillegg (§ 10-6). Betaling gjør ikke ulovlig overtid lovlig.

Oppsigelsen

Drøft først (§ 15-1), skriftlig (§ 15-4), saklig grunn (§ 15-7). Fristen løper fra den første i måneden etter (§ 15-3). Jonas: siste dag 31. mai.

Hva husker dere? Hva var feil med det Ronny gjorde i bilen?

Åpen samtale. Ingen fasit; lysbildet er sjekklista.

VISSTE DU AT

Visste du at kunden betaler 900 til 1 500 kr timen, og at 59,6 % av omsetningen ikke er forbrukere?

Timepris til forbruker, inkludert merverdiavgift, 2025

900–1 500 kr

El-guiden 2025. Høyest i Oslo. Prisen kunden sammenlikner tilbudet ditt med (markedsføringsloven § 10).

Omsetning fra næringsbygg og nye boliger, 2025

59,6 %

NHO Elektros lønnsomhetsrapport: kunden er byggherre eller entreprenør. Service, ofte forbrukere: 19,7 %.

Det kunden sjekker før hun velger elektriker

Registeret

Forbrukerrådgivere ber kundene sjekke Elvirksomhetsregisteret hos DSB. Registreringen er et salgsargument.

Håndverkertjenesteloven gjelder bare tjenester til forbrukere. Mot næringsdrivende gjelder avtalen (avsnitt 20.2). Det første spørsmålet i hver sak i dag er derfor: hvem er kunden?

DSB er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som fører Elvirksomhetsregisteret og tilsyn med elektroforetak. «Registrert hos DSB» i en annonse må være sant (markedsføringsloven § 7).

SITUASJONEN

Fire saker på Karis pult. Hvilken lov gjelder for hver?

1 · Fakturaen som sprakk

Prisoverslag 36 000 kr, faktura 42 300 kr. Familien betaler bare 36 000.

2 · Idas annonse

«Vi kutter strømregningen din med 40 %». Ingen har regnet på det.

3 · Jordlederen i veggen

Montøren fant den midt i skapbyttet og rettet den uten å ringe kunden.

4 · Bygg AS klager

Entreprenøren vil bruke håndverkertjenesteloven fordi jobben ble dyrere enn overslaget.

Hvilken lov gjelder for hver sak? Og hvilken av dem er en felle?

Snakk med sidemannen. Svaret kommer når vi har sett på målene.

MÅL FOR ØKTA

Dette skal du kunne som saksbehandler eller daglig leder etter i dag

1 Tilbudet og prisen

Prisformene, 15 %-taket på et prisoverslag, og plikten til å si fra når prisen løper. Avsnitt 20.2.1–20.2.5.

2 Tilleggsarbeid

Kontakt kunden før du gjør arbeid utenfor oppdraget. Da kan det kreves betalt. Avsnitt 20.2.3 og 20.2.5.

3 Annonsen og kampanjen

Dokumentasjon før trykking, ingen villedning, ingen press. Avsnitt 20.1. Og etikken der loven slutter, 20.4–20.6.

Du trenger ikke

å kunne hele markedsføringsloven, Markedsrådets praksis eller standardkontraktene for entreprise i detalj. Du skal vite hvilken lov som gjelder, og hva den krever av tilbudet og annonsen.

Hvorfor det haster

I Boligprosjektet er Elektro AS underentreprenør for Bygg AS: avtalen styrer. I service hos forbrukere styrer håndverkertjenesteloven, og den kan ikke avtales bort.

Slik går økta, i rekkefølge

1. Repetisjon og situasjonen	2. Teori 1: kunden og håndverker-tjenesteloven	3. Excel 2A	4. Excel 2B	5. Bransjen	6. Teori 2: markeds-føringsloven	7. Teori 3: etikken	8. Excel 2C	9. Oppsummering

Grønt er arbeid i Excel. Mørkeblått er teori og oppsummering. Gult er samtale og bransjen.

TEORI

Hvem er kunden? Det avgjør hvilken lov som gjelder

Kunden er forbruker: familien, hytteeieren, den private boligen

Annonsen	Tilbudet	Jobben	Fakturaen
Markedsføringsloven §§ 2–10	Prisformen: § 32	§§ 5, 7 og 9	§§ 32 og 33

Håndverkertjenesteloven gjelder, og forbrukeren kan ikke avtale bort rettighetene sine (avsnitt 20.2). Markedsføringsloven gjelder annonsen.

Kunden er næringsdrivende: byggherren, entreprenøren, butikken, Bygg AS

Annonsen	Tilbudet	Jobben	Fakturaen
Markedsføringsloven, eget kapittel mellom næringsdrivende	Avtalen dere skriver	Avtalen og ulovfestet avtalerett	Det avtalen sier

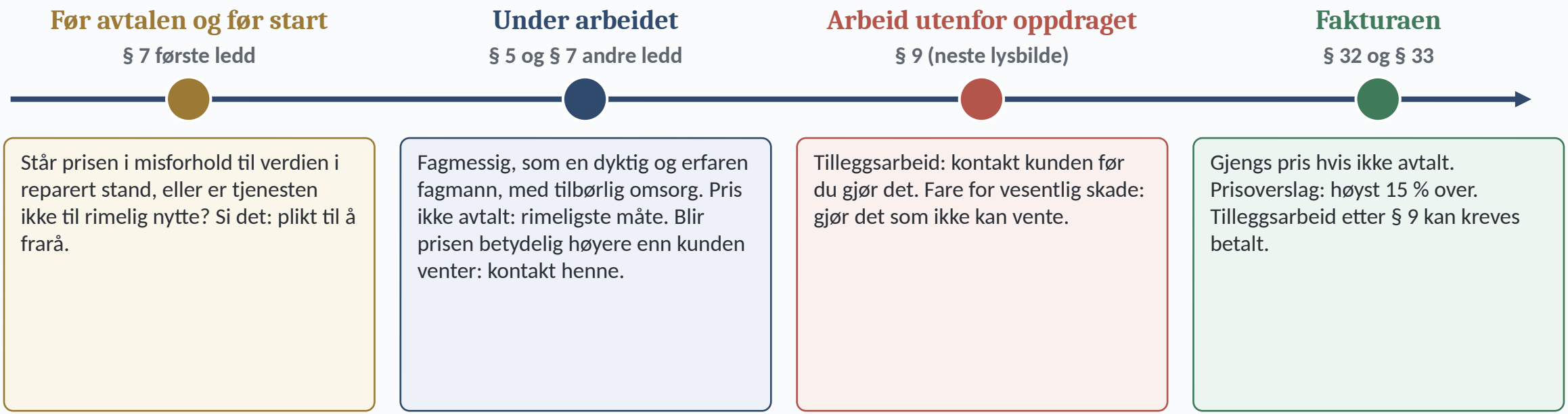
Håndverkertjenesteloven gjelder ikke. I bygg brukes standardkontrakter fra Standard Norge: Norsk Standard (NS) 8405 og 8407.

Sak 4 var fella: Bygg AS er næringsdrivende, så håndverkertjenesteloven gjelder ikke. Det gjør kontrakten. I Boligprosjektet er Elektro AS underentreprenør for Bygg AS: les kontrakten, ikke loven.

FIGUR

Håndverkertjenesteloven: pliktene langs en jobb for en forbruker

Gjelder tjenester til forbrukere. Til næringsdrivende gjelder avtalen og ulovfestet avtalerett (avsnitt 20.2).



Brytes plikten til å si fra, kan kunden slippe å betale fullt ut (avsnitt 20.2.2). Hos Nordlys: et 30 år gammelt skap som skal repareres for 18 000 kr, når et nytt koster 24 000. Da skal kunden få vite det før jobben starter (§ 7 første ledd).

TEORI

Tilleggsarbeid: telefonen før verktøyet

Arbeid utenfor oppdraget som er praktisk å gjøre nå (tilleggsarbeid)

→ **§ 9 første ledd: kontakt forbrukeren**

Ja Utfør. Kan kreves betalt (§ 33). Noter samtalen på arbeidsordren.

Nei La det være, og skriv det ned.

Ikke å treffe Boka: kan likevel påbegynnes (§ 9 andre ledd). Loven setter vilkår: kunden må antas å ville ha det gjort, og prisen må være lav i forhold til oppdraget.

§ 9 tredje ledd: fare for vesentlig skade

Tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren, skal utføres i rimelig utstrekning.

Hos Nordlys: den avgrenede jordlederen. Ring kunden før du retter den, og skriv svaret på arbeidsordren. Uten samtalen er timene Nordlys sitt tap. Spør ikke «haster det?». Spør: har jeg snakket med kunden?

FIGUR

Fire prisformer, og 15 % er et tak, ikke en rettighet

mest bindende for håndverkeren → *minst bindende*

Bindende fast pris

Aldri mer for det avtalte oppdraget. Tilleggsarbeid kommer i tillegg (§ 33).

Høyeste pris

Kan bli lavere, ikke høyere.

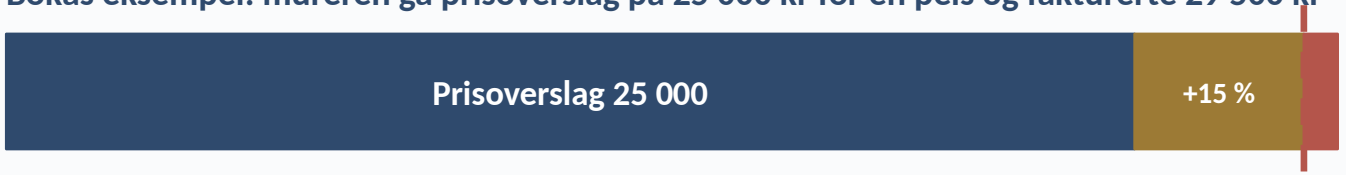
Prisoverslag

Ikke vesentlig over, i alle fall ikke over 15 % (§ 32 andre ledd).

Uforpliktende prisantydning

Friest. Da gjelder gjengs pris, ikke urimelig (§ 32 første ledd).

Bokas eksempel: mureren ga prisoverslag på 25 000 kr for en peis og fakturerte 29 500 kr



Gult: inntil 15 % = 3 750 kr. Tak 25 000 × 1,15 = 28 750 kr. Rødt: 750 kr over taket. Fakturaen 29 500 er 4 500 / 25 000 = 18 % over, og 750 kr kan i alle fall avvises.

Ikke et fribeløp

Prisen skal ikke overstige overslaget vesentlig. 15 % er yttergrensen, og overskridelsen må kunne begrunnes. Prosenten regnes av overslaget, ikke av fakturaen.

Det er håndverkeren som må godtgjøre om prisen var fast, høyeste, et overslag eller en prisantydning (avsnitt 20.2.4). Hos Nordlys: Idas tilbudsmal må si prisformen med ord. Og mureren brøt § 7 andre ledd: han så at det ble dyrere, og skulle ha ringt.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 2A: fakturaen som sprakk. Hva kan Nordlys kreve?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2A

Dette gjør du

Prisoverslag 36 000 kr, faktura 42 300 kr, forbrukerkunde. Regn taket etter § 32 andre ledd (a), overskridelsen i prosent av overslaget (b) og det kunden i alle fall kan avvise (c). Velg hvilken plikt montøren brøt da han ikke ringte (d). Skriv hva Kari svarer kunden, og hvilken rutine hun innfører (e).

Slik vet du at du er i mål

Tre grønne sjekker på a til c, riktig paragraf i d, og et svar i e som bruker 15 % og kontakten med kunden.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer svaret med ord. Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 2A: 41 400 kr er taket, 17,5 % over, og 900 kr kan avvises uansett

a · Taket (§ 32 andre ledd)

41 400 kr

36 000 × 1,15. Et tak, ikke et krav

b · Over overslaget

17,5 %

(42 300 − 36 000) / 36 000. Ikke delt på fakturaen (14,9 %)

c · Kan i alle fall avvises

900 kr

42 300 − 41 400. Mer kan avvises etter § 7 andre ledd

Fakturaen på 42 300 kr, delt opp



Mørkeblått: overslaget. Gult: rommet opp til taket, 5 400 kr. Rødt: 900 kr over taket på 41 400 kr.

d · § 7 andre ledd: montøren skulle ha kontaktet kunden da prisen løp. e · Kari krever høyst 41 400 kr, og innfører to rutiner: prisformen med ord i tilbudsmalen, og én telefon når timene løper, notert på arbeidsordren. Samtale: hva skrev dere?

ARBEID I EXCEL

Oppgave 2B: Fjell Elektro. Tre måter å si prisen på, og et vern utenfor oppdraget

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2B

Dette gjør du

Mona har skrevet «fast pris», «prisoverslag» og «ca. 15 000 kr» til tre kunder om samme ladeboks til 15 300 kr. Regn taket for kunde 2 (a), velg hva montøren gjør først når han finner vernet hos kunde 1 (b), regn hva Fjell kan fakturere kunde 1 i alt (c), og ta stilling til om 15 % er et fribeløp (d). Sorter fem prisformuleringer til riktig prisform (e), og skriv hva tilbudsmalen bør si (f).

Slik vet du at du er i mål

To grønne sjekker på a og c, riktig valg i b og d, fem i e, og et svar i f som velger fast pris og sier at den skal stå skriftlig.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer svaret med ord. Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 2B: 17 595 kr er taket for kunde 2, 17 800 kr for kunde 1, og fast pris i malen

a · Taket for kunde 2

17 595 kr

15 300 × 1,15 (§ 32 andre ledd)

c · Kunde 1 i alt

17 800 kr

15 300 fast pris + 2 500 avtalt tilleggsarbeid (§§ 9 og 33)

b og d

Ring først. Nei

Kontakt kunden før tilleggsarbeidet (§ 9). 15 % er et tak, ikke et fribeløp

e · Formuleringen i tilbudet	Prisform
«Fast pris 15 300 kr inkludert merverdiavgift»	**Fast pris**
«Prisoverslag 15 300 kr»	**Prisoverslag, høyst 15 % over**
«Ca. 15 000 kr, avhengig av hva vi finner»	**Uforpliktende prisantydning**
«Det blir ikke mer enn 16 000 kr»	**Høyeste pris**
Ingen pris nevnt	**Gjengs pris (§ 32 første ledd)**

f · Tilbudsmalen

Fast pris, skriftlig og med ord: «fast pris, inkludert merverdiavgift». Si hva som ikke er med (nytt vern, ny kurs), og at det avtales før det gjøres (§ 9). «Ca. 15 000» ut av malen.

BRANSJEN

Bransjen: 1 104 konkurser i bygg, og kontrakten som avgjør hvem som taper

Konkurser i bygg og anlegg, 2025

1 104

Flest av alle næringer, én av fire konkurser i Norge (Statistisk sentralbyrå). 35 var elektrobedrifter.

Omsetning fra næringsbygg og nye boliger

59,6 %

Kunden er byggherre eller entreprenør. Kontrakten gjelder: Norsk Standard (NS) 8405 og 8407 i bygg.

Omsetning fra service

19,7 %

Kunden er ofte forbruker. Håndverkertjenesteloven gjelder og kan ikke avtales bort. Kunden betaler raskere.

Når entreprenøren går konkurs

Underentreprenøren sitter med ubetalte fakturaer. Det var det som traff Nordlys i 1C. Mot en entreprenør gjelder kontrakten, ikke håndverkertjenesteloven: forfall, endringer, sikkerhet. I Boligprosjektet er Elektro AS underentreprenør for Bygg AS. Les kontrakten.

To kundetyper, to regelsett

Forbrukeren er beskyttet av loven, og du må følge den. Næringskunden er beskyttet av kontrakten, og det er du også. I Kruttverket skal dere lage markedsstrategi mot næringskunder: det skriftlige tilbudet og kontrakten er en del av strategien.

TEORI

Markedsføringsloven: god skikk, reklame som sees, og dokumentasjon når annonsen trykkes

§ 2 God markedsføringsskikk

Ikke krenke allmenne etikk- og moraloppfatninger, ikke støtende, ikke i strid med likeverdet mellom kjønnene, ikke særlig påtrengende i form eller omfang.

§ 3 Reklame skal sees, og dokumenteres

Forbrukerne skal lett se at det er markedsføring. Påstander om egenskaper og virkninger skal kunne dokumenteres, og dokumentasjonen skal foreligge når markedsføringen skjer. Åpenbare overdrivelser er lov.

§ 10 Prisene skal synes

Den som selger til forbrukere, skal så langt det er praktisk mulig informere om prisene slik at de lett kan ses. For oss: timepris og utrykningstillegg før montøren kjører.

Loven fra 2009 tok inn EU-direktivet om urimelig handelspraksis. Den gjelder mellom næringsdrivende og mot forbrukere, og Markedsrådets tolkning etablerer gjeldende markedsrett (avsnitt 20.1).

Hos Nordlys: «Vi kutter strømregningen din med 40 %» er en påstand om virkning. Regnestykket må ligge i skuffen den dagen annonsen publiseres, ikke den dagen Forbrukertilsynet spør (§ 3). Har ingen regnet, skal påstanden ikke stå. «Oslos hyggeligste elektrikere» er en åpenbar overdrivelse, og lov.

FIGUR

Urimelig handelspraksis: én generalklausul og tre som alltid er urimelige



Sårbare grupper (fysisk eller psykisk svakhet, alder, godtroenhet) vurderes fra deres perspektiv (§ 6). Den eldre kunden som hører at anlegget er «livsfarlig» og må byttes i dag, skal beskyttes ekstra.

TEORI

Konkurranser og kundekort: det boka sier om § 18, og det loven sier i dag

§ 18 slik boka gjengir den (ordlyden fra 2009)

Utlodninger og konkurranser: lov, men ikke når deltakelse er betinget av kjøp. Samlemerker: forbudt hvis kunden må yte noe for å få merket, lov hvis de gir mer av samme ytelse (bilvaskkortet). Tilgift, en tilleggsytelse uten naturlig sammenheng (kaffetrakteren på Tyrkia-turen): var forbudt, nå lov. Alltid: klare og lett tilgjengelige vilkår.

§ 18 slik loven lyder i dag (endret 2013)

«Tilleggsfordel ved markedsføring til forbrukere»: den som tilbyr rabatter, gaver eller deltakelse i konkurranser og spill, må sørge for at vilkårene er klare og lett tilgjengelige. Forbudet mot kjøpsbetingede konkurranser er opphevet, fordi et generelt forbud strider mot EU-direktivet om urimelig handelspraksis. Konkurransen vurderes i stedet etter §§ 6–9.

Til eksamen: svar etter boka, og nevn at § 18 ble endret i 2013. I arbeidsboka heter det «Endret siden boka».

Hos Nordlys: et kort som gir gratis el-kontroll etter fem serviceoppdrag, gir mer av samme ytelse og er lovlig etter både boka og loven. Vilkårene skal stå klart på kortet og nettsiden (§ 18).

TEORI

Der loven slutter: tre måter å spørre etisk på, og lovens ånd

Etikk er tenkningen om rett og galt; moral er det vi gjør. «Vi tenker etisk og handler moralsk» (avsnitt 20.5).

Pliktetikk (Kant)

Er selve handlingen riktig?

Allmenn lov; mennesket er et mål i seg selv. Klare svar, men ser lite på konsekvensene. Kari: «Vi lover aldri noe vi ikke kan dokumentere.»

Dydsetikk, også kalt sinnelagsetikk

Hva slags menneske handler?

Dyd betyr «å duge»: mot, visdom, rettferdighet, måtehold. Boka bruker begge navnene. Ida: «Jeg vil være en kalkulatør folk stoler på.»

Konsekvens- og formålsetikk

Hva blir resultatet?

God hvis konsekvensene er gode. Svakhet: målet kan hellige middelet. Tom: «Gir annonsen ti nye kunder, er den god.»

Lovens bokstav

Det loven sier. Ofte et minstekrav og et politisk kompromiss (avsnitt 20.6).

Lovens ånd

Det loven skulle oppnå. Kan kreve mer av deg, aldri mindre. 15 % er et tak, ikke et fribeløp. Sju dager er en yttergrense, ikke et mål. En kjøpsbetinget konkurranse er lov, men får kunden tenke fritt?

ARBEID I EXCEL

Oppgave 2C: Idas ni tiltak, og tre måter å begrunne hvorfor Nordlys følger loven

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2C

Dette gjør du

Ni markedsføringstiltak fra Ida. Velg Lovlig, Ikke lovlig eller Endret siden boka for hvert; sjekken forklarer med paragraf. Så tre utsagn fra Kari, Tom og Ida: velg pliktetikk, dydsetikk (sinnelagsetikk) eller konsekvensetikk. Til slutt: hva krever lovens ånd av Ida før hun skriver «40 %», og hva sier ånden om kjøpsbetingede konkurranser?

Slik vet du at du er i mål

Ni grønne sjekker på tiltakene, tre på etikken, og et svar som sjekken sier «Bra» til. Vi tar det siste i plenum.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer svaret med ord. Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 2C: tre lovlige, fem ulovlige, og én som er endret siden boka

Lovlig

«Oslos hyggeligste elektrikere» (§ 3, overdrivelse).

Trekning blant alle som ber om befaring, vilkår på nettsiden (§ 18).

Kort med gratis el-kontroll etter fem oppdrag (§ 18, mer av samme ytelse).

Ikke lovlig

«40 %» uten dokumentasjon (§ 3).

Reklame som nyhetsartikkel (§ 3).

«Godkjent av Fjellkraft Nett AS» (§ 7).

Liten skrift om montering (§ 8).

Strømmen holdes tilbake (§ 9).

Endret siden boka

Trekning bare blant dem som kjøper skapbytte. Boka: forbudt (§ 18 fra 2009). I dag: ikke forbudt i seg selv (§ 18 endret 2013), men vurderes etter §§ 6–9.

Etikken: Kari pliktetikk. Tom konsekvensetikk. Ida dydsetikk, som boka også kaller sinnelagsetikk.

Lovens ånd, samtale

Bokstaven: dokumentasjon når annonsen trykkes. Ånden: Ida skal kunne stå for tallet overfor kunden. Og konkurransen som krever kjøp: lov etter bokstaven, men får kunden tenke fritt? Hva skrev dere?

OPPSUMMERING

Det viktigste fra økt 2, i sammenheng

Hvem er kunden?

Forbrukeren: håndverkertjenesteloven, kan ikke avtales bort. Næringskunden: kontrakten. Markedsføringsloven gjelder begge.

Tilbudet og jobben

Prisformen med ord. Prisoverslag: høyst 15 % over (§ 32). Tilleggsarbeid: ring først (§ 9), så kan det kreves betalt (§ 33). Prisen løper: si fra (§ 7).

Annonsen, og ånden

Dokumentasjon når annonsen trykkes (§ 3). Ingen villedning (§§ 7–8), ingen press (§ 9). § 18 er endret siden boka. Lovens ånd krever mer, aldri mindre.

Samtale: Hvordan har du forstått dette? Hvor i din jobb møter du det? Hva endrer du i tilbudsmalen i din egen bedrift etter i dag?

Vil du øve videre eller gå dypere? LØM-appen, Organisasjon og ledelse kapittel 20: Les, Øv og Prøv. Sammendraget tar også etikkbegrepene og bokas bemanningseksempel.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen), kapittel 20, avsnitt 20.1–20.2.5 og 20.4–20.6, oppgave 2 (mureren)	Markedsføringsloven, håndverkertjenesteloven og etikken slik boka framstiller dem
Håndverkertjenesteloven (lov 16. juni 1989 nr. 63) slik læreboka siterer §§ 5, 7, 9, 32 og 33; § 9 andre ledd også etter Smarte Penger, «Håndverkertjenesteloven» (oppdatert 13.8.2026, hentet 14.10.2026). Ikke lest i Lovdata	Pliktene langs jobben, tilleggsarbeid, prisformene og 15 %-taket
Markedsføringsloven (lov 9. januar 2009 nr. 2): ordlyden som vedtatt (Odelstingets beslutning nr. 14, 2008–2009) og endringen av § 18 (Stortingets lovvedtak 80, 2012–2013, Innst. 274 L), stortinget.no (hentet 14.10.2026)	§§ 2, 3, 6–10 og § 18 før og etter 2013
Forbrukertilsynet: Veileder for bruk av konkurranser (2020, hentet 14.10.2026)	Vilkår for konkurranser etter dagens § 18
El-guiden 2025, prisguide for forbrukere (hentet 14.10.2026): 900–1 500 kr per time inkludert merverdiavgift	Visste du at
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (medlemsrapport, 809 bedrifter, regnskapsåret 2025): næringsbygg og nye boliger 59,6 %, service 19,7 % av omsetningen; 35 konkurser, 15 medlemmer	Visste du at, og bransjen
Statistisk sentralbyrå, konkursstatistikk 2025, gjengitt i bygg.no (hentet 14.10.2026): 1 104 konkurser i bygg og anlegg	Bransjen
Smarte Penger: forbrukerrådgivere ber kunder sjekke Elvirksomhetsregisteret hos DSB (gjengitt i bransjeresearch, hentet 14.10.2026). Standard Norge: NS 8405 og NS 8407 (nevnt, ikke gjennomgått)	Visste du at, lovkartet
Nordlys Elektro AS, faktaark 2026. Fjell Elektro AS, faktaark: timepris 890 kr uten merverdiavgift. Nye forutsetninger (prisoverslag 36 000 / faktura 42 300, Idas tiltak, ladeboks 15 300 kr, vern 2 500 kr) er konstruert for dette kapitlet	Situasjonen og oppgavene
Prosjektoppgavene Boligprosjekt 2026/2027 (Elektro AS som underentreprenør for Bygg AS) og Kruttverket (markedsstrategi), Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft	Koblingen til prosjektene
Arbeidsboka OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Organisasjon og ledelse kapittel 20, Filer. Fanene 2A, 2B, 2C og Fasit	Oppgavene i økta

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og lovteksten i Lovdata.